رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٨٧٢ لعام ١٤٤٠هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٨٨٧ لعام ١٤٤١هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٢/١/٥هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - إتلاف بضاعة مستوردة - معاينة وتفتيش - انتفاء التهريب - إهمال التخزين - ثبوت الضرر - التعويض عن قيمة البضاعة - التعويض عن تكاليف الشحن والرسوم - عدم تحمل الموظف مسؤولية أعماله الوظيفية - تفسير النص النظامي - مسؤولية الإدارة عن تصرفات موظفيها.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (جمرك ميناء الملك عبدالعزيز) بتعويضه عن الخسائر اللاحقة به جراء تلف بضاعته المستوردة بعد المعاينة والتفتيش - الثابت قيام المدعى عليها بتفتيش بضاعة المدعي بناء على برقية مكافحة المخدرات، وكانت نتيجة التفتيش سلبية، مما أدى ذلك التفتيش وما تبعه من إهمال التخزين إلى تلف البضاعة - ثبوت تضرر المدعي من فعل المدعى عليها - استحقاق المدعي التعويض عن قيمة البضاعة، وتكاليف الشحن والرسوم - عدم قبول دفع المدعى عليها بما تضمنه النظام من عدم تحمل موظفيها مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب؛ كون المقصود بذلك إخلاء مسؤولية الموظفين الشخصية، ولا يعني إعفاء الجهة الإدارية من تحمل مسؤولية أعمال موظفيها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "طعامٌ بطعامٍ وإناءٌ بإناءٍ".
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- المادة (١٢٢/د) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بالدمام جاء فيها: أنه استورد أثاثاً شخصياً من جمهورية تركيا، وبعد وصولها لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تعرضت لتلف شبه كلي أثناء معاينتها من قبل موظفي الهيئة العامة للجمارك بالميناء، كما تمت المعاينة دون حضور صاحبها أو المخلص الجمركي خلافاً لأنظمة الهيئة العامة للجمارك، وطلب في نهاية صحيفته إلزام المدعى عليها بتعويضه عن تلف البضاعة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وإعادة رسوم الجمارك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وبإحالتها لهذه الدائرة عُقدت عدة جلسات للنظر فيها وفق ما أثبت في محاضرها، وسألت الدائرة فيها المدعي عن دعواه؟ فأجاب بوفق ما ورد بصحيفة الدعوى حاصراً طلبه في إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ إجمالي قدره (٥٥,٧١٣) خمسة وخمسون

ألفاً وسبعمئة وثلاثة عشر ريالاً. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة رد تضمنت: أنه وردت برقية مساعد المحافظ لشؤون الأمن الجمركي المبينة على برقية مساعد مدير عام مكافحة المخدرات لشؤون العمليات رقم (١٤٤٠٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٣هـ بشأن توفر معلومات عن قدوم شحنتي أثاث من جمهورية تركيا لميناء الملك عبدالعزيز، ويحتمل أن يكون مهرب بداخلها مواد مخدرة، وطلبوا تفتيشها تفتيشاً دقيقاً، وعند وصولها للميناء وعرضها على جهاز الأشعة كانت النتيجة إيجابية في مقدمة الحاوية، وبعرضها على الوسائل الحية وجد أن الاشتباه في الحاوية، وعليه شكلت لجنة من الأقسام المختصة لتفتيش الحاوية بمشاركة مندوب من مكافحة المخدرات، وكانت النتيجة سلبية بعد التفتيش اليدوي، وحصل جرّاء ذلك تلفيات للبضاعة، وقد نصت المادة (١٢٢/ج) من نظام الجمارك الموحد على أنه: "يحق لموظفي الإدارة في حال وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة -وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة- تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقاً للأنظمة النافذة"، كما نصت الفقرة (د) من ذات المادة على أنه: "لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب"، وطلب في نهاية مذكرته الحكم برفض الدعوى. وبطلب الإجابة من المدعي، قدم مذكرة تضمنت: أن المادة (٥٤) من نظام الجمارك الموحد نصت على: "لا تجرى المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله"، كما نصت المادة (٥٥) من ذات النظام على أنه: "للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية

في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة -قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله- من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من قبل المدير العام، وتحرر محضراً بنتيجة المعاينة"، كما أن المقصود بالمادة (١٢٢/د) من ذات النظام إعفاء الموظفين من تحمل الأضرار لا إعفاء الهيئة العامة للجمارك من تحمل الأضرار التي تحصل بسبب التفتيش، وطلب في نهاية مذكرته إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥,٧١٣) خمسة وخمسون ألفاً وسبعمئة وثلاثة عشر ريالاً. وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة تضمنت: أن ما قام به المفتشون من معاينة وتفتيش البضاعة كان بموجب برقية مساعد مدير عام مكافحة المخدرات لشؤون العمليات -سالف الذكر- المتضمن أن الإرسالية تحتوي على مواد ممنوعة (مخدرات) وهي من المواد الحساسة والتي تستوجب تفتيش البضاعة تفتيشاً دقيقاً، ما يتبين معه عدم وجود خطأ من الهيئة العامة للجمارك، وبما أن التعويض لا يقوم إلا بتوفر أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وهو ما لا يتحقق في هذه الدعوى، وطلب في نهاية مذكرته الحكم برفض الدعوى. وبجلسة لاحقة قدم المدعي حصراً بالأضرار وقيمتها، حصر بها مطالبته بإلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (٤٩,٨٧٢) تسعة وأربعون ألفاً وثمانمئة واثنان وسبعون ريالاً. وبجلسة هذا اليوم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبعد المداولة صدر هذا الحكم مبنياً على ما يلي من الأسباب.

الأسباب

تأسيساً على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن تلف البضاعة القادمة له من جمهورية تركيا بمبلغ قدره (٤٩,٨٧٢) تسعة وأربعون ألفاً وثمانمئة واثنان وسبعون ريالاً؛ فإن هذه الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظرها الدائرة وفقاً لقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ المنظم للدوائر وأعمالها. وأما عن قبول الدعوى، فبما أن الثابت من ملف الدعوى أن بضاعة المدعي وصلت لميناء الملك عبدالعزيز بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٦هـ، وقامت المدعى عليها بإجراء المعاينة والتفتيش بتاريخ وصولها، وتقدم المدعي بدعواه أمام المحكمة الإدارية بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٣هـ؛ ما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم

المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت دعوى المدعي محصورة في طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الخسائر التي لحقته من إتلاف المدعى عليها لأثاثه أثناء المعاينة والتفتيش، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن قيام المدعى عليها بتفتيش بضاعة المدعي كان بموجب برقية مساعد مدير عام مكافحة المخدرات لشؤون العمليات رقم (١٤٤٠٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٣هـ، وبما أن نتيجة التفتيش كانت سلبية ولم يوجد بالبضاعة أي ممنوعات، وبما أن التعويض في أصله لا بد أن يركن إلى وقوع ضرر يستحق معه المضرور التعويض، وبما أن المدعى عليها قامت بتفتيش البضاعة تفتيشاً دقيقاً أدى لإتلاف معظمها، كما أنها تُركت بعد إجراء التفتيش خارج الحاوية معرضة للشمس والهواء، ما يكون معه فعل المدعى عليها بإتلاف البضاعة أثناء التفتيش وتركها خارج الحاوية بعد التفتيش ألحق ضرراً بالمدعي، وبما أن الشريعة الإسلامية جاءت برفع الضرر وإزالته، وتعويض المضرور ممن أوقع عليه الضرر، ومن ذلك ما ورد عن النبي ﷺ أنه: أهدي إليه طعام في قصعة من بعض أزواجه، فضربت من هو في بيتها القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي ﷺ: "طعام بطعام، وإناء بإناء" رواه الترمذي. وما قرره الفقهاء في القاعدة الكلية من أن: (الضرر يزال)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي للتعويض عما لحقه من أضرار جرّاء عمل المدعى عليها. وبما أن المدعي قدم صورة مترجمة لفاتورة شراء الأثاث وبوليصة الشحن وإشعاراً بسداد الرسوم الجمركية مع ضريبة القيمة المضافة، وبما أن خسائر المدعي تمثلت في الأثاث التالف،

وقيمة شحنها من جمهورية تركيا، ورسوم الجمارك مع ضريبة القيمة المضافة، وبما أن الأثاث التالف بلغت قيمته (٣٤,٥٩٦) ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمئة وستة وتسعين ريالاً وفقاً لفاتورة الشراء -المرفقة بملف الدعوى- وبلغت قيمة شحن البضاعة (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمئة ريال وفقاً لبوليصة الشحن -المرفقة بملف الدعوى- كما بلغت رسوم الجمارك مضافاً لها ضريبة القيمة المضافة (٧,٧٧٦) سبعة آلاف وسبعمئة وستة سبعين ريالاً وفقاً لفاتورة التحصيل الجمركي وإشعار السداد من بنك الأهلي -المرفقين بملف الدعوى- وعليه فإن إجمالي ما تحمله المدعي من جرّاء فعل المدعى عليها مبلغاً قدره (٤٩,٨٧٢) تسعة وأربعون ألفاً وثمانمئة واثنان وسبعون ريالاً، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى أن فيه جبراً للضرر الذي وقع على المدعي، وهو ما تحكم به الدائرة. ولا ينال مما ذهبت إليه الدائرة ما أثارته المدعى عليها من أن المادة (١٢٢/د) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ نصت على أنه: "لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب"؛ ذلك أن المقصود بهذه المادة إخلاء مسؤولية أفراد الجمارك الشخصية من تحمل الأضرار، ولا يعني ذلك إعفاء الإدارة من تحمل آثار ما يقوم به أفرادها من أعمال.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بأن يدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٤٩,٨٧٢) تسعة وأربعون ألفاً وثمانمئة واثنان وسبعون ريالاً.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.